

CONTRATO DE TRABAJO

En Santiago, a 12 DE MAYO DE 2025, entre POLIFUSION S.A., Rol Único Tributario N° 96.560.030-2, en adelante el empleador, representada para estos efectos por doña PAOLA ESTAY MEIRONE, Cedula de identidad N° 12.068.255-5, con domicilio para estos efectos en Cacique Collin N° 2525, comuna de Lampa, Región Metropolitana en adelante denominada el "Empleador" o "Empresa", por una parte; y por la otra, el Sr. JESUS ENRIQUE DIAZ RIOS, Cedula de identidad N° 28.785.149-9, de Nacionalidad Boliviana, estado civil soltero, Fecha de nacimiento el 18 de Octubre de 2000, domiciliado en Pasaje las Margaritas # 1134, Comuna de Maipu, Santiago, en adelante también "el trabajador (ra)", se ha convenido el siguiente contrato individual de trabajo.

PRIMERO: Cargo y funciones. En virtud del presente contrato, la Empresa encomienda al trabajador, quien acepta asumir el cargo de "INGENIERO ANALISTA DE CONTROL DE CALIDAD", las labores y funciones asociadas al mismo, según la práctica, naturaleza y la descripción del cargo, que el trabajador declara expresamente haber recibido, conocer y aceptar.

Asimismo, el trabajador se compromete a ejercer cualquier otra función similar, alternativa o complementaria, que se le encomiende por el empleador que diga relación con sus labores, conforme a la naturaleza del cargo.

SEGUNDO: Lugar de trabajo. Las partes acuerdan que estas labores las desarrollará preferentemente en las oficinas de POLIFUSIÓN S.A. ubicadas en Cacique Collin # 2525, Comuna Lampa, pudiendo no obstante ser prestadas en cualquier lugar de Chile, sin que ello implique menoscabo alguno para el trabajador. Lo anterior, es sin perjuicio del ejercicio de los derechos establecidos en el artículo 12 del Código del Trabajo.

El Trabajador declara que antes de la fecha de suscripción del presente Contrato tenía su residencia en la ciudad donde prestará sus servicios.

TERCERO: De la jornada de trabajo. Las partes acuerdan que la jornada de trabajo será de 44 horas semanales, distribuidas de lunes a jueves, desde las 08:00 hrs. hasta las 17:30 hrs. Viernes de 08:00 hasta las 16:30 hrs.

Asimismo, el trabajador tendrá 30 minutos de colación no imputable a la jornada diaria de trabajo.

CUARTO: Obligaciones del trabajador. Serán obligaciones del trabajador:

1. Concurrir diariamente al trabajo y dar estricto cumplimiento al horario de la jornada.
2. Desempeñar las labores que se le encomienden en forma fiel y eficiente, debiendo acatar las órdenes de sus superiores jerárquicos.
3. Utilizar los implementos de seguridad que correspondan dada la naturaleza del trabajo que se encuentre desempeñando.
4. Dar cumplimiento a los deberes de lealtad, fidelidad, diligencia y colaboración durante la vigencia de la relación laboral.
5. Dar estricto cumplimiento al Reglamento interno, de seguridad y demás normas de aplicación general dentro de la Empresa.

6. Mantener con el resto de los trabajadores y en general con todo el personal, jefes y funcionarios de la empresa, relaciones de convivencia y respeto mutuo, que permita a cada uno el normal desempeño de sus labores;
7. Comunicar, cuando sea el caso, con treinta días de anticipación su renuncia voluntaria a la empresa, mediante la correspondiente carta de renuncia, de acuerdo con el Código del Trabajo.
8. En general, cumplir con todas las obligaciones que emanan de su condición de trabajador, las que le imponen el presente contrato y la legislación vigente.

Las partes elevan el cumplimiento de estas obligaciones a la calidad de condiciones esenciales del presente Contrato de Trabajo, por lo que su infracción autoriza a la empresa a ponerle término de acuerdo con el Código del Trabajo.

Pacto de funciones: Las partes acuerdan que con esta fecha el trabajador, desarrollara labores y funciones de Ingeniero Analista de Control de Calidad para las empresas relacionadas con su empleador, esto es para las empresas:

- Sistemas hidráulicos Spa Rut. 76.885.759-4
- Smart Pipes Fittings S.A. Rut. 77.063.585-3

QUINTO: Remuneración y beneficios. El trabajador recibirá con ocasión de la prestación de servicios:

- a) **Sueldo Base.** La remuneración ordinaria del trabajador por concepto de "sueldo base mensual" será la cantidad de \$710.636.- (Setecientos diez mil seiscientos treinta y seis pesos) proporcional a los días efectivamente trabajados.
- b) **Gratificación.** Adicionalmente, el trabajador percibirá mensualmente por concepto de anticipo de gratificación el veinticinco por ciento de su remuneración bruta mensual, con el tope anual de 4,75 Ingresos Mínimos Mensuales. Esta gratificación se pagará conjuntamente con la remuneración mensual, se liquidará en la respectiva liquidación mensual de remuneraciones, entendiéndose que la Empresa se somete y cumple así con lo señalado en el artículo 50 del Código del Trabajo.
- c) **Asignación de Movilización.** El empleador entregará al trabajador una asignación de movilización que ascenderá a un monto mensual de \$21.000.- (Veintiun mil pesos), los que serán proporcionales a los días efectivamente trabajados de manera presencial y serán pagados de manera conjunta con la remuneración mensual del trabajador.
- d) **Bono ventas.** El empleador podrá entregar al trabajador una remuneración variable mensual, que será pagada de manera conjunta con la remuneración mensual del trabajador, correspondiente a un porcentaje por ventas, según las siguientes condiciones:

Forma de cálculo y monto: El trabajador podrá percibir un bono por ventas, equivalente al 0.0225% por el monto de las ventas realizadas a clientes nacionales y un 0.0135% por el monto de ventas a clientes industriales.

La lista de clientes nacionales e industriales afectos al presente bono, es conocida por el trabajador y de incorporarse nuevos clientes será oportunamente informado a qué categoría corresponde y si será agregado para efectos del cálculo de este beneficio. Este bono será devengado mensualmente, tomando para su cálculo las ventas realizadas entre los días 01 y 31 de cada mes anterior al mes devengado.

El trabajador acepta y autoriza al empleador para que le descuente de sus remuneraciones el tiempo no trabajado, ya sea por atrasos, inasistencias o permisos.

El trabajador no percibirá asignaciones adicionales, bonos, ni beneficios de ninguna especie, salvo los establecidos en este mismo Contrato.

Cualquier beneficio que otorgue la Empresa al trabajador, sea en dinero o en especie, que no esté expresa y taxativamente consignado o indicado en el presente Contrato, se entenderá otorgado, para todos los efectos legales y contractuales, a título de mera liberalidad del empleador, no estando el trabajador facultado para exigirlo en caso que el o los beneficios se suspendieran o se terminaren, dado que no constituyen, ni pueden llegar a constituir, derecho adquirido ni cláusula tácita.

SEXTO: Modo de pago de las remuneraciones: La empresa depositará vía transferencia bancaria electrónica sin cargo ni costo alguno para el trabajador, a más tardar el último día hábil de cada mes a la siguiente cuenta informada:

Banco: Estado

Tipo de Cuenta: RUT

N° de Cuenta: 28785149

SEPTIMO: Deducciones: De las cantidades contempladas en la cláusula anterior, la Empresa deducirá todas las sumas que ordena la ley, tales como cotizaciones previsionales y de salud, impuesto único a la renta, seguro de cesantía, así como toda cantidad que el Trabajador le solicite descontar, con las formalidades y dentro de los límites que establece la ley, cantidades que serán retenidas por la Empresa de los pagos que efectúe al trabajador y enteradas en las arcas fiscales o ante instituciones y organismos correspondientes.

para exigirlo en caso que el o los beneficios se suspendieran o se terminaren, dado que no constituyen, ni pueden llegar a constituir, derecho adquirido ni cláusula tácita.

OCTAVO: De la comunicación entre empleador y trabajador: El trabajador autoriza al empleador a contemplar la siguiente dirección de correo electrónico, para efectos de comunicación directa y válida, que permite ser un medio legítimo y oficial para el envío de información y documentación al trabajador.
jesusdiaz200118@gmail.com

NOVENO: Suministro de información personal: El Trabajador autoriza al Empleador para que, en cumplimiento de la normativa vigente, suministre su información personal y laboral a los organismos públicos respectivos cuando sea requerida, y en especial a la Dirección del Trabajo, en relación a las disposiciones contenidas en la Ley N° 21.327.

DECIMO: Normativa e Instrucciones Internas. El trabajador además, se compromete a cumplir todas las instrucciones de su Empleador, sea que se entreguen en forma verbal o por escrito, y en especial se obliga a respetar estrictamente todas las normas, los procedimientos o reglamentos internos que existan o se dicten en el futuro, por el legislador o el Empleador, según sea el caso, que se refieran al orden, higiene, seguridad, prestación de servicios o de otra índole, debiendo además cumplir con el contenido ético jurídico del Contrato.

Asimismo, se obliga a cumplir todas las instrucciones, deberes y obligaciones que afecten al trabajador y que se encuentren consignadas tanto en el Reglamento Interno de Orden Higiene y Seguridad de la Empresa, Código de Conducta o Ética, normas y políticas en materia financiera, contables y/o de gastos de la Compañía, y en general, Políticas o Instrucciones escritas que a su respecto le imparta la Empresa sobre materias operativas, administrativas, y/o de seguridad, como en las demás normas de la Empresa, las cuales declara expresamente conocer y se compromete a cumplir, respetar y velar.

En el desempeño de su cargo, el trabajador estará obligado a ceñirse estrictamente a las instrucciones que le sean impartidas por sus superiores.

El trabajador deberá ejecutar todas las labores propias del cargo y funciones que le ha sido encomendada, así como todas las labores que sean necesarias para el correcto desempeño y cumplimiento de las mismas, aunque no sean de las descritas anteriormente y/o que se trate de funciones de menor jerarquía que las normales a su cargo, si circunstancias temporales, extraordinarias o las necesidades de la Empresa lo requieran.

UNDECIMO: Abstenciones, negociaciones incompatibles y competencia desleal. En el desempeño de sus funciones, el trabajador deberá abstenerse de realizar cualquier conducta que se encuentre prohibida por el Reglamento Interno de la Empresa y demás normas internas de la misma. Del mismo modo se obliga a respetar cualquier norma sobre prohibiciones que se dicten en el futuro.

Queda expresamente prohibido al trabajador ejecutar por cuenta propia o por medio de terceros, en forma directa o indirecta, cualquier trabajo de los que constituyen actualmente el giro de la Empresa, o de los que constituyan su giro en cualquier tiempo mientras dure la relación laboral que da cuenta el presente contrato.

Queda también terminantemente prohibido al trabajador la ejecución por cuenta propia o por medio de terceros, en forma directa o indirecta, cualquier trabajo de producción, comercialización,

administración, asesoría o dirección a industrias, empresas, establecimientos, talleres o personas que comercialicen, negocien, o presten servicios del giro de la Empresa.

Todo lo anterior en conformidad a lo dispuesto en el artículo 160 N°2 del Código del Trabajo, y en especial a no realizar ningún acto (o abstención) que pueda configurar alguna de las conductas que puedan ser consideradas como competencia desleal, conductas destinadas en general, a desviar clientes o colaboradores de la Empresa. Deberá del mismo modo respetar el secreto profesional.

Las prohibiciones verbales tendrán la misma fuerza que las escritas, debiendo cumplirse de forma estricta. Asimismo, el trabajador se compromete a cumplir con las normas sobre competencia desleal, establecidas en la ley, no pudiendo ejecutar ningún acto en contravención a la ley que regula la competencia desleal. Las partes declaran que las obligaciones contenidas en la presente cláusula son esenciales.

DUODECIMO: Conocimiento de normativa Interna. El Trabajador declara conocer todas las normas contenidas en el Reglamento Interno de la Empresa y en las demás procedimientos y políticas, comprometiéndose a conocer y respetar las que en el futuro se impartan, conviniendo además que todas estas normas se consideran parte integrante del presente Contrato.

El trabajador declara haber recibido en este acto, un ejemplar del Reglamento Interno de la Empresa.

DÉCIMO TERCERO: Secreto y confidencialidad. Salvo autorización expresa del Empleador, queda prohibido al trabajador, tanto durante la vigencia del presente contrato como después de su terminación, revelar, copiar, grabar, transmitir, en cualquier forma a terceros toda información confidencial, secretos comerciales, o antecedentes o documentos de la Empresa con carácter confidencial o reservado, o de las instituciones relacionadas, o de sus clientes.

El trabajador no podrá usar, directa o indirectamente, ninguna Información Confidencial para su propio beneficio o para el beneficio de un tercero que negocie o preste servicios a la Empresa.

Queda prohibido al trabajador revelar, entre otros, los siguientes antecedentes de la Empresa;

- i) Características Internas,
- ii) Procedimientos o, métodos de elaboración de sus productos,
- iii) Estrategias internas de mercado sobre comercialización, distribución, ventas o marketing,
- iv) Cualquier otro dato o antecedente o documento de carácter reservado, confidencial o privado del que se haya tomado conocimiento con motivo de la prestación de servicios o desempeño del cargo.

La infracción a cualquiera de las obligaciones establecidas en esta cláusula constituirá infracción grave a las obligaciones que impone el contrato y dará derecho a la Empresa para poner de inmediato término al presente Contrato sin derecho al pago de las indemnizaciones legales o convencionales pactadas entre las partes.

Para los efectos del presente Contrato se entiende por información secreta, o de carácter reservada o confidencial, toda aquella relacionada con los productos y servicios, desarrollo de tecnología y método, sistemas, planes de trabajo y negocios, estrategias de mercado, costos de la Empresa o de sus instituciones relacionadas, o de sus clientes, colaboradores y/o proveedores.

Asimismo, se deja establecido que la enumeración que antecede no es taxativa o limitativa de lo que debe entenderse por "información secreta", pudiendo comprenderse en ella toda aquella información que en el futuro la Empresa le otorgue tal carácter.

Se entenderá por "secreto comercial" todas aquellas informaciones y todas las materias confidenciales o reservadas, de cualquier índole, siendo aplicable la prohibición precedente a cualquier acto, o acción que signifique copiar o reproducir, en todo o en parte, ya sea;

- i) Software computacional o códigos de fuentes,
- ii) Expresión tangible de metodologías,
- iii) Manuales de documentación, de procedimientos y operaciones Internas de la Empresa y todo material instructivo interno escrito.

El trabajador estará obligada a ejercer, en relación a sus funciones, un adecuado control de todo el material de información y de datos a objeto que no sean usados en forma alguna, como también evitar que sean copiados o reproducidos en todo o parte por cualquier otro trabajador o terceras personas extrañas a la Empresa.

La divulgación de estos antecedentes, así como de cualquier información a que haya tenido acceso en virtud de su cargo, será considerada por las partes como uso malicioso de la información, sin perjuicio de las indemnizaciones de perjuicios a que hubiere lugar.

Las partes declaran que las obligaciones contenidas en la presente cláusula son esenciales.

DÉCIMO CUARTO: Uso de los medios Informáticos. Cada uno de los terminales de computación de la Empresa se encuentra cargado con programas computacionales, incluido el sistema de correo electrónico, todos los cuales pertenecen a la Empresa y cuyo uso por parte del trabajador sólo tiene como objetivo el cumplimiento de sus funciones, o el desarrollo de sus actividades profesionales dentro de la Empresa, todas las cuales interesan y afectan en consecuencia de manera directa al empleador.

Ninguna clase de información privada o personal del trabajador puede o debe almacenarse en dichos computadores. Queda absolutamente prohibido al trabajador incorporar a los equipos computacionales de propiedad de la Empresa, software que no tengan licencia a favor de la Empresa.

Adicionalmente, el trabajador no podrá utilizar, introducir o reproducir software y programas computacionales no licenciados ni autorizados por su titular, ya que constituye infracción a la legislación de Propiedad Intelectual y expone al Empleador a sanciones severas y a daños en sus sistemas. Conforme a lo anterior, está absolutamente prohibida la utilización dentro de la compañía de software ilegales, la introducción a los sistemas de la Empresa de dichos software y la reproducción no autorizada de los software desarrollados por el Empleador o licenciados por éste.

DÉCIMO QUINTO: Invenciones y propiedad Intelectual. Todas las invenciones o descubrimientos efectuados por el trabajador con la capacitación, conocimientos, recursos y medios de la Empresa y que sean susceptibles de ser patentables de conformidad a la legislación vigente y en razón de su desempeño en la misma le pertenecerán exclusivamente a la Empresa.

A consecuencia de lo anterior, la facultad de solicitar los privilegios así como los eventuales derechos de propiedad Industrial, pertenecerán exclusivamente a la Empresa.

El trabajador transferirá a la Empresa todos los derechos y los intereses sobre estos inventos. En consecuencia, sobre los inventos y descubrimientos realizados por el trabajador en conformidad al párrafo primero de la presente cláusula, ésta no tendrá derecho a indemnización o pago adicional o pago alguno por estos ya que se entiende debidamente remunerado con su salario.

DÉCIMO SEXTO: Propiedad de la Empresa. El trabajador conoce y acuerda que son propiedad de la empresa todos los originales y copias de registros, informes, documentos, listas, planes, diseños,

borradores, anotaciones, memorándums, notas y cualquier otro documento relativo a los negocios del empleador o banco de imágenes y documentos que pertenezcan a la Compañía (Incluyendo cualquier copia o reproducciones de los mismos, en cualquier forma, y cualquier material que constituya secretos comerciales o información confidencial de la Compañía) y todos los equipos electrónicos, computadores, otros equipos computacionales, aparatos portátiles de correo electrónico, teléfonos, programas computacionales, cualquier otro elemento o dispositivo que sea de propiedad de la Empresa y que haya sido entregado para el ejercicio de sus funciones.

A efectos de contar con el normal desarrollo de sus labores, el Empleador proporcionará al trabajador una serie de recursos técnicos que le permitirán brindar una adecuada atención a los servicios asignados. Dichos recursos deberán ser utilizados en forma exclusiva para el cabal desempeño de sus labores, prohibiéndose el uso de las mismas para fines personales. En caso de pérdida o daño en los mismos, el trabajador se hace responsable del costo de reposición o reparación en su caso, autorizando expresamente para compensar de su remuneración los gastos en que incurra la empresa.

Las partes acuerdan que el trabajador, en su último día de trabajo, liquidará todas las cuentas de gastos, pagará todo lo que adeude a la Compañía.

DÉCIMO SEPTIMO: Responsabilidad penal de las personas jurídicas. El trabajador declara que conoce las obligaciones y abstenciones a que está sujeto para el cumplimiento de la ley 20.393, sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, delitos de cohecho, corrupción entre privados, receptación, apropiación indebida y administración desleal.

Debido a lo anterior deberá denunciar y abstenerse de participar, promover u ocultar a la Empresa, conductas que puedan ser constitutivas de los delitos antes indicados.

DÉCIMO OCTAVO: Duración y ejercicio efectivo de funciones. El presente contrato de trabajo tendrá una duración de plazo fijo hasta el 31 de Julio de 2025.

DÉCIMO NOVENO: Se deja constancia que el trabajador inició sus funciones con fecha 12 de Mayo de 2025.

VIGESIMO: Suministro de Información personal: El Trabajador autoriza al Empleador para que, en cumplimiento de la normativa vigente, suministre su información personal y laboral a los organismos públicos respectivos cuando sea requerida, y en especial a la Dirección del Trabajo, en relación a las disposiciones contenidas en la Ley N° 21.327

VIGESIMO PRIMERO: Afiliación. El trabajador declara que su afiliación previsional al momento de la suscripción de este contrato es la siguiente:

- a) Previsión en A.F.P.: UNO
- b) Salud en: Fonasa

Esta declaración la formula el trabajador para los efectos que el empleador efectúe por cada mes trabajado las cotizaciones previsionales correspondientes a las remuneraciones que devengue. En

consecuencia, si hubiere un error en esta declaración y las cotizaciones o imposiciones resultaren enterados en una institución distinta de aquella en que efectivamente está afiliado el trabajador, dicha circunstancia será de exclusiva responsabilidad de este último.

Asimismo, el trabajador se obliga a informar del cualquier cambio que efectúe sea de Isapre o de A.F.P., bajo el apercibimiento señalado en el inciso anterior, y conforme a lo que se señala en el Decreto Ley N° 3.500.

VIGESIMO SEGUNDO: Protección de datos y antecedentes. El trabajador se compromete a dar pleno cumplimiento a los mandatos de la Ley de Protección de Datos número 19.628 respecto a la confidencialidad y reserva de datos a los que tenga acceso directo o indirecto en el ejercicio de sus funciones y, se obliga especialmente a guardar secreto respecto a datos o registros: estadísticos, personales, sensibles, públicos o privados, y de cualquier otro tipo.

VIGESIMO TERCERO: Domicilio y competencia. Para todos los efectos legales derivados del presente contrato las partes fijan su domicilio en la ciudad de Santiago y se someten a la jurisdicción de sus Tribunales de Justicia.

VIGESIMO CUARTO: Sujeción a disposiciones del contrato. Las partes dejan constancia que las cláusulas y disposiciones establecidas en el presente contrato reemplazan o sustituyen cualquier carta oferta realizada con anterioridad al presente documento, las que se dejan sin efecto en todas sus partes. Si cualquiera de las estipulaciones contenidas en el presente Contrato fuere declarada nula, ésta sólo afectará a la estipulación en particular, sin afectar la validez u obligatoriedad del resto de las estipulaciones del Contrato.

VIGESIMO QUINTO: Cláusula de vigencia: "La obligación de prestar servicios emanada del presente contrato, sólo podrá cumplirse una vez que el trabajador haya obtenido la visación de residencia correspondiente en Chile o el permiso especial de trabajo para extranjeros con visa en trámite".

Cláusula de régimen previsional, en que el empleador(a) se compromete a efectuar las retenciones correspondientes y entregarlas a las instituciones de seguridad social, salvo que las partes se acojan a la Ley 18.156.

Cláusula de impuesto a la renta, a través de la cual el empleador(a) se obliga a responder por el pago de impuesto a la renta correspondiente a la remuneración del trabajador(a) extranjero(a), para rentas superiores a 13,5 UTM.

Si cualquiera de las estipulaciones contenidas en el presente Contrato fuere declarada nula, ésta sólo afectará a la estipulación en particular, sin afectar la validez u obligatoriedad del resto de las estipulaciones del Contrato

POLIFUSIÓN



El presente Contrato se firma en dos ejemplares del mismo tenor y fecha, quedando uno de ellos en poder del Empleador y el otro en poder del Trabajador, quien declara recibirlo en este acto, debidamente firmado por las partes

POLIFUSION S.A.
RUT.: 96.560.030-2

JESUS ENRIQUE DIAZ RIOS
RUT.: 28.785.149-9

CERTIFICIO QUE EL LEGAJO QUE ANTECEDE
COMPUESTO DE *veinte* FOTOCOPIAS
ESTA CONFORME CON SU RESPECTIVO ORIGINAL

STGO. 23 MAY 2025

JUAN RICARDO SAN MARTIN URREJOLA
NOTARIO PUBLICO
43° NOTARIA DE SANTIAGO



20250523153008MNL

Documento con Firma Electrónica Avanzada
Verifique en www.notariasanmartin.cl y/o www.cbrchile.cl
Con el código de barras inserto en documento.